GISÈLE HALIMI

Corps, Féminisme et Maternité

Chapitres 5 · 6 · 7

Littérature Française II · 2025–2026 · Vera Gajiu

QUI EST GISÈLE HALIMI ?

1927	1956	1971	1972	2020
Naît à La Goulette (Tunisie). Famille juive modeste. Sa naissance de fille est vécue comme une déception.	Avocate à Paris. Défend les militants indépendantistes tunisiens et algériens, notamment des femmes torturées.	Signe et organise le Manifeste des 343. Fonde l'association Choisir la cause des femmes.	Dirige le Procès de Bobigny : premier grand procès public sur l'avortement en France.	Décède à Paris. Figure majeure du féminisme juridique et de la laïcité républicaine.

Vera Gajiu

PLAN DU COURS (90 MIN)

1 Chap. 5 – Mon féminisme par le corps

2 Chap. 6 – La maternité, piège ou havre affectif ?

3 Chap. 7 – Désir d'enfant ou droit à l'enfant ?

✦ Synthèse, débat et questions d'examen

CHAPITRE 5

Mon féminisme par le corps

Le corps comme enjeu politique : de la puberté à l'avortement clandestin

Vera Gajiu

LE CORPS NIÉ : ENFANCE ET PUBERTÉ

« Ce corps n'avait donc jamais été le mien. Et, m'enseignait-on, ne le serait jamais. »

La mère comme premier agent du contrôle : le corps féminin comme propriété masculine future (le mari). Le mot « vierge » tu, le lexique de la possession (« intacte »).

Aliénation

Halimi introduit le concept philosophique d'aliénation corporelle : le corps féminin est dès l'enfance un projet tracé par autrui.

Le lexique de la possession

« Intacte », « appartenir », « échoir » : le vocabulaire reflète la structure juridique de la propriété appliquée à la femme.

Dépossession de soi

La prise de conscience survient à la puberté : le corps devient instrument d'un destin imposé, non vécu.

Vera Gajiu

LE PREMIER AVORTEMENT : PRISE DE CONSCIENCE POLITIQUE

18 ans

Première fois : défi aux interdits familiaux avec un étudiant grec. Tentative de reprendre possession de son corps.

Grossesse

Le corps devient « hostile, menaçant » : il la « programme » comme mère contre sa volonté. L'embryon : « un parasite qui s'en nourrissait ».

Avortement clandestin

Solitude, peur, recherche d'argent. L'avortement est un délit. Recherche de l'avorteuse.

Second avortement

Mariée, mère d'un enfant de 11 mois. Hémorragie lors du Procès de Moknine. Évanouissement à l'audience.

Maturité

« Passée de l'adolescence à l'âge adulte. De l'état de fille rebelle à celui de femme insoumise. »

Vera Gajiu

CORPS MASCULIN vs CORPS FÉMININ : MERLEAU-PONTY

Merleau-Ponty (thèse)

Le corps n'est pas chose mais sujet.
Le corps s'identifie à la personne entière. Il est « généralité », « projet » de tout l'être, esquisse provisoire de soi.

Cette phénoménologie décrit l'expérience corporelle comme unifiée, cohérente, toujours propre.

Halimi (critique)

« Ce grand philosophe développait un propos essentiellement masculin. »

Si l'homme est son corps, la femme, coupée d'avec lui, se dédouble.

La « permanence du projet » est un privilège masculin. Le corps féminin est exproprié par la loi, la famille, la société. La grossesse non désirée en fait un corps-objet.

Vera Gajiu

MANIFESTE DES 343 · PROCÈS DE BOBIGNY

Manifeste des 343 · 5 avril 1971

343 femmes déclarent publiquement avoir avorté. Parmi elles : Beauvoir, Duras, Sagan, Deneuve, Rochefort.

Logique de la désobéissance civile : la transgression est avouée et revendiquée. La loi injuste doit être non seulement violée mais abolie et remplacée.

L'acte est démocratique : « Nous nous placions à l'intérieur du système des lois. »

Procès de Bobigny · 1972

Marie-Claire, 16 ans, a avorté après un viol. Halimi la défend et cite comme témoins Monod et Jacob (Prix Nobel), Césaire, Rocard, de Beauvoir.

Stratégie rhétorique : transformer le procès en débat de civilisation. La sténotypie est publiée par Gallimard (infraction à la loi sur la presse).

→ 20 décembre 1974 : Loi Veil – IVG autorisée.

CHAPITRE 6

La maternité, piège ou havre affectif ?

Mythe de l'instinct maternel, histoire des mères, confession autobiographique

Vera Gajiu

LE MYTHE DE L'INSTINCT MATERNEL

« Une mère peut aimer ou ne pas aimer son enfant. Aimer davantage l'un que l'autre. Aimer un peu, beaucoup, passionnément. »

Histoire de l'enfance

XVIIIe–XIXe s. : les enfants étaient systématiquement mis en nourrice, souvent oubliés (Badinter, L'Amour en plus). L'«amour maternel naturel» est une construction idéologique moderne.

Le conditionnement social

La société fabrique le désir de maternité : religions, traditions, littérature, publicité, Fête des Mères (avec «relents vichystes»). La femme sans enfant est jugée «inaccomplie».

Le cas-limite

Halimi évoque la cliente de 1970 : mère de 10 enfants, mari violent, qui a étranglé son onzième enfant. «Elle ne se sentait pas mère mais bête de reproduction.»

Vera Gajiu

POURQUOI AI-JE VOULU PROCRÉER ? LA CONFESSION D'HALIMI

« J'ai voulu procréer pour satisfaire ma curiosité. Une curiosité insatiable. »

Refus du cliché :
Ni vide à combler, ni instinct. La motivation est intellectuelle : explorer la limite de son propre corps en tant que femme et sujet d'expérience.

LES TROIS FILS – LE DÉSIR MANQUÉ D'UNE FILLE

1er Fils. Halimi voulait une fille : projet de revanche sur son enfance discriminée, relation mère/fille comme alternative au modèle de Fritna.

2e Second fils. Désir d'éduquer une fille à la liberté et à l'indépendance, de confronter engagement féministe et expérience vécue.

3e Emmanuel naît « à la place d'Emmanuelle ». Bilan rétrospectif sévère : « j'ai péché par superficialité » dans l'analyse du choix de procréer.

Vera Gajiu

CHAPITRE 7

Désir d'enfant ou droit à l'enfant ?

De la GPA au narcissisme procréatif : les limites éthiques du désir

Vera Gajiu

DU DÉSIR AU « DROIT » : UN GLISSEMENT DANGEREUX

Désir d'enfant (facultatif)

Expression individuelle, influencée par le conditionnement social mais non contraignante pour la collectivité. Peut et doit être interrogé de façon critique.

→ glissement

Droit à l'enfant (revendiqué)

Le désir se transforme en exigence sur le corps d'autrui et sur la loi. Risque : marchandisation, « acharnement procréatif », eugénisme doux (« bébé à la carte »).

Position d'Halimi sur la GPA :

La GPA crée deux catégories de femmes : la commanditaire aisée et la gestante pauvre. Cette asymétrie reproduit des structures de classe. Loi du 29 juillet 1994 (art. 16.7 C.civ.) : interdiction. « Le corps ne peut avoir de prix. Question de civilisation. »

Vera Gajiu

HALIMI À L'ASSEMBLÉE NATIONALE (1983) · ADOPTION vs GPA

Intervention à la Chambre · nov. 1983

Députée depuis 1981, Halimi lance le débat sur les « mères porteuses ». Critique centrale : création de classes entre femmes (stérilité + argent / fécondité + besoin). Demande l'interdiction et la réforme de l'adoption. Le secrétaire d'État à la Santé répond favorablement et annonce la création du Comité national d'éthique (CCNE).

L'adoption comme alternative éthique

« Le malheur des enfants abandonnés m'a toujours semblé plus important que celui des femmes stériles. » Halimi propose d'ouvrir l'adoption à tous les couples et aux célibataires, hétérosexuels comme homosexuels, comme réponse altruiste au désir d'enfant. L'« acharnement procréatif » doit être réorienté vers l'ouverture à l'autre.

SYNTHÈSE : LES TROIS GRANDS NŒUDS THÉMATIQUES

I Le corps comme enjeu politique

Le corps féminin n'est jamais « neutre » : il est le terrain sur lequel s'exercent lois, normes et violences symboliques. Se le réapproprier est un acte de liberté et de subjectivité.

II La maternité comme construction

L'instinct maternel est un mythe socialement produit. La maternité peut être un choix authentique, mais ne peut être l'unique horizon de la femme ni le critère de sa réalisation.

III Les limites du « droit »

Le désir d'enfant est légitime mais ne peut devenir un droit absolu s'exerçant sur le corps d'autrui. La science et la loi doivent respecter la dignité de la personne.

QUEQLQUES QUESTIONS POUR L'EXAMEN ET LE DÉBAT

1. Comment Halimi utilise-t-elle sa propre expérience autobiographique pour construire un argument politique ? Quels risques implique ce choix rhétorique ?

2. En quoi la critique de Merleau-Ponty articule-t-elle le rapport entre phénoménologie et féminisme ? Le corps « masculin » du philosophe est-il une critique du sujet universel ?

3. Analysez la structure argumentative du chap. 7 : identifiez thèse, prémisses, réfutation des objections, conclusion.

4. Comparez la position d'Halimi sur la GPA avec les débats contemporains (post 2010). Quels arguments restent actuels ? Lesquels nécessiteraient une mise à jour ?

5. Quel rôle joue la désobéissance civile dans la stratégie de Choisir ? Dans quelle mesure s'inscrit-elle dans la tradition philosophico-politique (Thoreau, Gandhi, King) ?

Vera Gajiu

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

Halimi (primaire)

La Cause des femmes (1973)
Le Procès de Bobigny, Choisir / Gallimard (1973, rééd. 2007)
Fritna, Plon (1999)
Le Lait de l'oranger

Contexte philosophique

Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe (1949)
M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (1945)
Élisabeth Badinter, L'Amour en plus (1980)

Contexte juridique

Code civil art. 16.7 (loi 1994 – GPA)
Loi Veil (20 déc. 1974 – IVG)
Cour de cassation, 31 mai 1991

Critique féministe

Le Siècle des féminismes, dir. É. Gubin et al. (2004)
F. García Lorca, Yerma (pour le chap. 7)
Choisir, journal de l'association (1971–)